

1500216-18.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico. O acusado, ao perceber a viatura policial, apresentou nervosismo. Abordado, encontramos, dentro de um maço de cigarros, droga e dinheiro, cerca de R\$ 184,00 reais, no bolso dele. Ele disse que fazia o tráfico e recebia a quantia de R\$ 100,00 reais por dia.

Na fase policial (fls. 06), o acusado permaneceu em silêncio. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500216-18.2019.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-18.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2025215/2019 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 3353055 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 343/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2025215 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 343/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2025215 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 343/19/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso o artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 janeiro de 2019, por volta das 10h19min, na Av. Jordânia, nº 2006, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 3,58g (três gramas e cinquenta e oito decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 07 (sete) porções; (ii) 37,6g (trinta e sete gramas e seis decigramas) da droga Cannabis

sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 02 (duas) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É dos autos que os policiais também encontraram com o denunciado a quantia de R\$ 184,50 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), proveniente da venda anterior de entorpecentes.

Houve prisão em flagrante (fls. 01), convertida em liberdade provisória, consoante decisão proferida em audiência de custódia (fls. 43/45).

Recebida a denúncia e o respectivo aditamento em 18 de junho de 2019 (fls. 98).

Notificado e citado (fls. 90 e 120), apresentou defesa preliminar e resposta à acusação (fls. 96/97 e 118).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 121).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas, sendo revel o acusado.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal promovida contra o acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06), em virtude dos fatos descritos na inicial acusatória.

A denúncia é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 08/12, auto de exibição/apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 68/71, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 72/74, laudo do Instituto de Criminalística de fls. 75/77 e 109/110, bem como pela prova oral colhida.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas, Bruno Fernandes Galbiatti e Anderson Ferreira Peres, policiais militares, disseram que estávamos em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico. O acusado, ao perceber a viatura policial, apresentou nervosismo. Abordado, encontramos, dentro de um maço de cigarros, droga e dinheiro, cerca de R\$ 184,00 reais, no bolso dele. Ele disse que fazia o tráfico e recebia a quantia de R\$ 100,00 reais por dia.

Na fase policial (fls. 06), o acusado permaneceu em silêncio. Em Juízo, tornou-se revel, não apresentou sua versão acerca dos fatos.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

“A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Por outro lado, a versão de que o acusado é usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal, restou plenamente configurado, tendo em vista, a ciência do réu em relação às drogas. Ademais, a quantidade de drogas apreendida se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual.

A causa de aumento de prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de Drogas também ficou plenamente comprovado pela localização do exercício da mercancia, ao lado de diversas igrejas, creche e escola municipal, conforme laudo do local dos fatos às fls. 75/77.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. No caso em tela, o acusado é reincidente, sendo incabível a concessão do benefício. Aponto que o fato da condenação anterior ser pela pratica da conduta prevista no artigo 28 da lei 11343/06 em nada altera seu caráter criminoso.

A propósito, oportuno o magistério de VICENTE GRECO FILHO: “A lei NÃO

DESCRIMINALIZOU NEM DESPENALIZOU a conduta de trazer consigo ou adquirir para uso

peçoal nem a transformação em contravenção. Houve alterações,abrandamento, como adiante se comentará,mas a conduta continua incriminada. A denominação do Capítulo é expressa. As penas são próprias e específicas, mas são penas criminais. Não é porque as penas não eram previstas na Lei de Introdução ao Código Penal de 1941, e, portanto, não se enquadram na classificação prevista em seu art. 1º que lei posterior, de igual hierarquia,não possa criar penas criminais ali não previstas. Desde que a pena não seja infamante, cruel ou perpétua, pode ser criada por lei e ter compatibilidade constitucional,causando estranheza interpretação que sustente que a lei não possa atribuir à conduta criminosa penas que não sejam a reclusão, a detenção, a prisão simples ou a multa, e que a natureza da infração, crime ou contravenção, seja ditada por lei ordinária(no caso decreto-lei com força de lei ordinária, como faz o Código Penal) e que lei mais recente não possa alterar” (in Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 43/44). Passo a dosar a pena.

Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a agravante da reincidência, como outrora fundamentado, aumento a pena em 1/6, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de Drogas, a pena será elevada em 1/6, finalizando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica, na forma prevista do artigo 33, do Código Penal.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Nesse sentido:

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Diante de todo o exposto, pois, julgo PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Solto, durante a instrução processual, poderá o réu recorrer em liberdade. Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 29/30).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls. 13/14), nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo a destruição dos bens de valor inexpressivo: caixa de cigarro (fls.13/14). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao (s) réu (s) em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA